CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
entre

UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS
y

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

La **UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS**, en adelante también referida como "**la UOH**", institución estatal de educación superior, con personalidad jurídica de Derecho Público, funcionalmente descentralizada, con patrimonio propio y autonomía académica y de gestión, representada por su Rector **Doctor Rafael Correa Fontecilla Ph.D.**, con cédula de identidad N° 5660243-7, nombrado en su cargo mediante Decreto Supremo N° 368, de 1° de septiembre de 2015 con base en los artículos 1 y 7 de la Ley N° 20.842, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins N° 1058, oficina 245, comuna de Santiago, por una parte y, por la otra, la **UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**, en adelante también referida como "**la UNALM**", universidad estatal de educación superior, con R.U.C. N° 20147897406 y con dirección legal en la Av. La Molina s/n. Distrito de la Molina, Ciudad y Provincia de Lima, representada por su Rector, **Ph.D. Enrique Ricardo Flores Mariazza**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07852465, designado mediante Resolución N° 003-2015-AUT-UNALM de fecha de 21 de Diciembre de 2015,

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA OFICINA COOPERACION TECNICA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA V° B° ASESORIA LEGAL

CONSIDERANDO:

Que la **UOH** es una institución estatal de educación superior con personalidad jurídica de Derecho Público, que tiene por objeto asumir, con vocación de excelencia, la formación de personas con vista a su desarrollo espiritual y material, y una contribución preferente al desarrollo cultural, material y social de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, sin perjuicio de extenderla a su país y al ámbito internacional;

UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS SECRETARIA GENERAL

Que, en cumplimiento de su objeto institucional, la **UOH** tiene el mandato legal de cumplir funciones de docencia, investigación, creación y vinculación con el medio propias del quehacer universitario, en las áreas del conocimiento y dominios de la cultura que sus orientaciones estratégicas definan;

Que, del mismo modo, la **UOH** puede otorgar todo tipo de grados académicos, títulos profesionales y técnicos, certificaciones técnicas con motivo de las capacitaciones que realice, y otras certificaciones propias de su quehacer;

Que la **UNALM** es un centro de educación superior, dedicada a la enseñanza e investigación, extensión y proyección social del saber y la cultura a la comunidad nacional e internacional. Para cumplir con sus actividades académicas la formación profesional cuenta con ocho facultades: Agronomía, Ciencias, Ciencias Forestales, Economía y Planificación, Industrias Alimentarias, Ingeniería Agrícola, Pesquería y Zootecnia así como sus respectivos departamentos académicos.

Que la **UNALM** también cuenta con su Escuela de Posgrado para la formación de investigadores especializados y docentes universitarios de alto nivel académico y científico. De igual manera, cuenta con Institutos Regionales de Desarrollo de Costa, Sierra y Selva, así como unidades de Apoyo y Servicio donde se realizan actividades académicas de investigación y Proyección Social.

Que la **UNALM** es una institución con personalidad jurídica propia que le permite celebrar convenios de esta naturaleza para el cumplimiento de sus fines y objetivos.

Que ambas instituciones, convencidas de que la similaridad de sus misiones y propósitos institucionales posibilita y hace de alta conveniencia una colaboración entre ambas que abarque los distintos ámbitos de actividad que desarrollan; y

Que, en mérito de lo expuesto, han coincidido en la necesidad de contar con un instrumento jurídico de carácter general que gobierne las relaciones que ambas desarrollarán,

ACUERDAN

suscribir el presente

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN,

cuyas cláusulas son las siguientes.

PRIMERA: Objeto.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases y los mecanismos de colaboración entre la Universidad de O'Higgins y la Universidad Nacional Agraria La Molina, para el desarrollo conjunto de programas, proyectos y otras acciones de mutuo interés, en áreas formativas y académicas; de capacitación técnica, emprendimiento, difusión y desarrollo tecnológico; de producción de bienes y servicios transables; de intercambio de profesores, investigadores, alumnos y personal de administración; y de los demás programas, proyectos o acciones en que acuerden colaborar.

SEGUNDA: Acciones. - En aplicación de este Convenio Marco, las partes prevén acciones como las siguientes:

a) Acordar y ejecutar programas y proyectos conjuntos de investigación científica y tecnológica o de Investigación y Desarrollo (I+D), así como de capacitación, vinculación con el medio, extensión y difusión;

b) Facilitarse recíprocamente sus dependencias para la impartición de cursos, talleres, asesorías, conferencias, seminarios o cualquier otro evento conjunto que beneficie el perfeccionamiento de profesionales de las comunidades regionales, nacionales y de proyección internacional de ambas partes;

c) Materializar estadías, prácticas, intercambios y visitas recíprocas, tanto en dependencias y programas propios cuanto en instituciones públicas o privadas, para el perfeccionamiento de sus profesores, investigadores, profesionales y alumnos; y

d) Difundir, por los medios a su alcance, las actividades que realicen en aplicación de este Convenio Marco, y los resultados de las mismas.

TERCERA: Acuerdos específicos. - Las partes suscribirán acuerdos específicos para convenir y precisar los términos de los programas, proyectos o acciones de colaboración mencionados en este Convenio, los que entrarán en vigencia una vez completada su oficialización por parte de la UOH de acuerdo con la normativa que la rige. En todo acuerdo específico se detallará, a lo menos, los siguientes aspectos:

a) Objetivos;

b) Resultados;

c) Principales actividades prevista, localización y costo previsto de las mismas;

d) Aportes valorados e incrementales;

e) Normas sobre publicaciones y actividades de difusión, con resguardo de la novedad cuando proceda;

f) Regulaciones sobre propiedad intelectual y confidencialidad;

g) Representantes de las partes para la ejecución del proyecto, programa o acción; y

h) Actividades y criterios de evaluación y seguimiento.

Las partes convienen que aquellos aspectos que no sean precisados en un acuerdo específico, se regirán por las cláusulas del presente Convenio.

CUARTA: Colaboración en facilidades e infraestructura.- Las partes aportarán los servicios de su personal académico, de investigación, profesional y administrativo al que se asigne funciones de conducción o ejecución de cada acción, proyecto o programa de colaboración entre las partes; identificarán y contratarán los servicios de terceros que se necesite para la ejecución del respectivo proyecto o acción; y se facilitarán mutuamente instalaciones, equipamiento tecnológico, y laboratorios que se requiera para la ejecución de acciones y proyectos conjuntos.

QUINTA: Reconocimiento de estudios, grados y títulos.- Las partes estudiarán conjuntamente las mallas curriculares de las carreras y programas que ambas imparten, y los requisitos para aprobar estudios, grados y títulos que cada una califica y otorga, y podrán convenir el reconocimiento recíproco de estudios, grados y títulos.

SEXTA: Financiamiento.- El costo financiero de los proyectos o acciones que las partes emprendan en colaboración será asumido por ellas mismas en iguales proporciones, sin perjuicio de los aportes o subsidios que se obtenga para su ejecución. Los aportes de uso de infraestructura, laboratorios, equipos, oficinas, servicios básicos y otras facilidades serán valorados de común acuerdo, y los costos en dinero que deban financiar las partes, será asumido por mitades.

SÉPTIMA: Dirección y organización de acciones.- Los programas, proyectos o demás acciones respecto de las que no se hubiere precisado la persona responsable, serán dirigidos y coordinados por la persona que acuerden los representantes de las partes que en este Convenio se designa.

OCTAVA: Representantes de las partes.- Para coordinar la aplicación del presente Convenio, resolver los temas cotidianos de ejecución y aplicación del mismo, la UOH designa a su Vicerrector Académico, y la UNALM a su Director de la Oficina de Cooperación Técnica.

Sin que ello sea limitante, los representantes de las partes deberán cumplir las siguientes funciones:

a) Coordinar y apoyar la elaboración de acuerdos específicos para la ejecución de programas, proyectos y otras acciones, por grupos o académicos de las partes;

b) Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos de los acuerdos específicos que suscriban las partes;

c) Dar seguimiento a los acuerdos específicos y asegurar la presentación, por los directores de los programas, proyectos u otras acciones previstos, de un informe final, y por etapas cuando sea necesario, sobre cada uno de ellos, en donde se señale al menos los resultados obtenidos, los impactos logrados y los previsibles,

y un juicio sobre la conveniencia de continuar, ampliar o finiquitar la acción concernida; y

d) Facilitar y evaluar el desarrollo de los trabajos objeto de cada uno de los convenios específicos que se celebren, adoptando medidas para prevenir problemas en su ejecución u, ocurridos éstos, para conjurar sus efectos.

NOVENA: Propiedad intelectual y créditos.- Las partes convienen en que la titularidad de los derechos de autor, patentes de invención, marcas, modelos de utilidad industrial, registros especiales y cualquier otro título de protección de la propiedad intelectual, corresponderá a ambas partes por mitades.

Las partes reconocerán el derecho moral de los autores o inventores de los artículos o desarrollos, mencionándolos debidamente en toda publicación o reproducción total o parcial que hagan de éstos. Asimismo, se obligan a darse recíproco e igualitario reconocimiento en toda comunicación pública de los proyectos o acciones comunes, y de los artículos o desarrollos a que ellos den lugar.

Las partes convienen en que la administración comercial de los desarrollos conjuntos estará a cargo de la parte que la UOH y la UNALM en cada caso convengan, sin perjuicio de que la parte que no administra pueda utilizarlos para sus propios fines. Por ello, las licencias que otorgue la parte administradora sobre los desarrollos comunes sólo podrán ser exclusivas con acuerdo escrito previo de la otra parte. La parte administradora rendirá cuenta documentada anual a la otra parte de la gestión comercial de los desarrollos comunes.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes se autorizan recíprocamente a utilizar los resultados obtenidos de investigaciones, publicaciones, estudios y trabajos en general, que desarrollen conjuntamente, para fines de docencia, difusión, o fortalecimiento institucional.

La explotación comercial de resultados por sólo una de las partes originará en beneficio de la otra el porcentaje que le corresponda, el cual se calculará como una regalía de tres por ciento sobre ventas.

Las partes guardarán confidencialidad sobre las actividades específicas a que dé lugar el presente Convenio y, en todo caso cuando se deba proteger la novedad de un desarrollo para cautelar la viabilidad de su registro.

DÉCIMA: Responsabilidades institucionales.- El personal de cada parte, y de cada institución que participe en la realización de un programa, proyecto o acción objeto de un acuerdo específico, estará relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó, por lo que cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso serán considerados patrones solidarios o sustitutos.

Si, en la realización de un programa, interviene personal que preste sus servicios a instituciones o personas distintas de las partes, éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia de dicha institución o persona, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral con las partes de este Convenio.

UNDÉCIMA: Resolución.- Son causales de resolución:

a) Por mutuo acuerdo.

b) Por mandato legal expreso.

c) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones imputable a cualquiera de las partes.

d) Cuando alguna de las partes se vea en la imposibilidad de continuar las obligaciones por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificada.

DUODÉCIMA: Tiempo y vigencia.- El plazo de vigencia del presente Convenio Marco es de 5 (cinco) años, a partir de la fecha de la última firma. Podrá ser renovado de común acuerdo entre las partes mediante comunicación escrita, preferentemente con un mínimo de 60 (sesenta) días de antelación.

DÉCIMOTERCERA: Interpretación del Convenio y de acuerdos específicos.- La interpretación y cumplimiento del contenido y alcances del presente convenio, así como de los acuerdos específicos que suscriban, se resolverá de común acuerdo por

las partes, tomando en consideración que este instrumento se suscribe de buena fe por ambas instituciones.

En el evento de existir discrepancias, los representantes legales de cada parte realizarán todas las actividades necesarias para lograr una solución de común acuerdo.

DÉCIMOCUARTA: Modificaciones.- Las modificaciones que las partes estimen necesario introducir al presente Convenio, como también a los acuerdos específicos que celebren bajo su cobertura, serán acordadas por escrito por los representantes legales de las partes o por mandatarios debidamente autorizados al efecto, y entrarán en vigencia del mismo modo que el presente instrumento.

DÉCIMOQUINTA: Terminación anticipada.- Cualquiera de las partes podrá denunciar este Convenio en todo momento, sin expresión de causa, notificando a la otra parte con, a lo menos, treinta días de anticipación. En tal caso, los programas, proyectos u otras acciones en ejecución bajo un acuerdo específico continuarán hasta su terminación prevista, a menos que las partes acuerden una finalización distinta.

En todo caso, las partes cumplirán las obligaciones válidamente contraídas para la ejecución de un programa, proyecto u otra acción que esté en curso al amparo de un acuerdo específico.

DÉCIMOSEXTA: Avisos y notificaciones.- Los avisos y notificaciones en relación con el presente Convenio y con los trabajos a que dé origen podrán ser efectuadas por medios electrónicos, y se los considerará entregados y leídos desde el día hábil siguiente a la fecha de envío de la comunicación.

DÉCIMOSÉPTIMA: Domicilios.- Para todos los efectos de este Convenio, la UOH fija su domicilio en la Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins N° 1058, oficina 245, comuna de Santiago, ciudad de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, y la UNALM lo hace en la Av. La Molina s/n. Distrito de la Molina, Ciudad y Provincia de Lima.

DÉCIMOOCTAVA: Ejemplares del Convenio.- Este Convenio Marco se firma en cuatro (04) originales del mismo tenor literal, todos con igual valor probatorio, quedando dos en poder de cada parte.

Por la Universidad De O'Higgins

RAFAEL CORREA FONTECILLA
Rector

Ciudad: Rancagua

Fecha: 09 mayo 2017

Por la Universidad Nacional Agraria La Molina

ENRIQUE RICARDO FLORES MARIAZZA, Ph.D.
Rector

Ciudad: Lima

Fecha: 06 MAR 2017